L'obligation d'effectuer une AIPD s'applique aux opérations de traitement existantes susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et pour lesquelles les risques associés ont évolué, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Aucune AIPD n'est nécessaire pour les opérations de traitement qui ont fait l'objet d'un examen par une autorité de contrôle ou par le détaché à la protection des données, conformément à l'article 20 de la directive 95/46/CE, et dont la mise en œuvre n'a pas changé depuis le contrôle préalable. En effet, «*Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées*» (considérant 171).

À l'inverse, ceci signifie que tout traitement de données dont les conditions de mise en œuvre (portée, finalités, données à caractère personnel collectées, identité des responsables du traitement ou des destinataires des données, durée de conservation des données, mesures techniques et organisationnelles, etc.) ont changé depuis l'examen préalable effectué par l'autorité de contrôle ou le détaché à la protection des données et sont susceptibles d'engendrer un risque élevé doit faire l'objet d'une AIPD.

De plus, une AIPD peut être nécessaire à la suite d'une évolution des risques découlant des opérations de traitement[22], par exemple en raison du recours à une nouvelle technologie ou de l'utilisation des données à caractère personnel à des fins différentes. Les opérations de traitement peuvent évoluer rapidement et de nouvelles vulnérabilités peuvent apparaître. Par conséquent, il convient de noter que la révision d'une AIPD est non seulement utile dans un souci d'amélioration continue, mais également essentielle pour maintenir le niveau de protection des données dans un environnement qui change au fil du temps. Une AIPD peut également devenir nécessaire du fait d'une évolution du contexte organisationnel ou sociétal de l'activité de traitement, par exemple s'il s'avère que les effets de certaines décisions automatisées se sont accrus ou que de nouvelles catégories de personnes concernées apparaissent vulnérables à la discrimination. Dans chacun de ces exemples, le facteur en cause peut entraîner une évolution des risques découlant de l'activité de traitement concernée.

Inversement, certaines évolutions peuvent aussi réduire les risques. Prenons par exemple le cas d'une opération de traitement ayant évolué de telle sorte que les prises de décisions ne sont plus automatisées ou celui d'une activité de surveillance ayant perdu son caractère systématique. Dans ce cas, le réexamen des risques peut montrer qu'une AIPD n'est plus nécessaire.

À titre de bonne pratique, **une AIPD devrait faire l'objet d'un examen continu et être régulièrement réévaluée.** Par conséquent, même si une AIPD ne s'avère pas nécessaire le 25 mai 2018, il conviendra, le moment venu, que le responsable du traitement procède à une telle AIPD dans le cadre de ses obligations générales de responsabilité.

D. Comment effectuer une AIPD?

a) Quand convient-il d'effectuer une AIPD? Préalablement au lancement du traitement.

[22] Eu égard aux différents aspects suivants: contexte, données collectées, finalités, fonctionnalités, données à caractère personnel traitées, destinataires, combinaisons de données, risques (actifs de soutien, sources de risques, impacts potentiels, menaces, etc.), mesures de sécurité et transferts internationaux.